

## [2] 바뀐드림론 채권보전 비용에 대한 연체이자 적용 부적정

- 국민행복기금은 사업자등록상 금융업(대부업)을 영위한다고 되어 있으므로 「대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률」 및 같은 법 시행령과 공정거래위원회에서 제정한 「대부거래표준약관(표준약관 제10036호, 2015. 3. 27. 개정)<sup>5)</sup>」(이하 “표준약관”이라 함)을 준수하여 채무자와 금전소비대차 계약 등을 체결하여야 함
- 위 표준약관 제9조(비용의 부담)에 따르면 채무자에 대한 대부업자의 채권의 권리 행사·보전에 관한 비용(이하 ‘채권보전 비용’이라 함)은 채무자가 부담하며
  - 채권보전 비용을 대부업자가 대신 지급한 경우 「상법」 제54조<sup>6)</sup>의 상사법정이율인 연 6%의 범위 내에서 계산한 금액(연체이자)을 더하여 갚아야 한다고 되어 있음
- △ 따라서, 국민행복기금은 채권보전 비용에 대해 연체이자를 부과할 때에는 표준약관에서 정한 상사법정이율 연6% 범위 내에서 연체이자율을 결정하여 연체이자를 부과함이 타당함
- 그런데, 「국민행복기금 수탁 신용보증업무요강」 제56조(신용보증채무 이행범위) 제1항 제3호에 따르면 채권자(대출은행)<sup>7)</sup>가 바뀐드림론 채권회수를 위하여 지급한 비용(이하 ‘채권보전 비용’이라 함)을 보증채무 이행범위에 포함하고 있고

5) 「약관의 규제에 관한 법률」 제19조의3(표준약관)에 따라 공정거래위원회는 한국대부금융협회의 심사청구에 따라 대부거래 분야에서 불평등한 계약관행을 개선하고 소비자 피해를 예방하기 위하여 2002. 9. 26. 「대부거래표준약관」을 제정

6) 「상법」 제54조(상사법정이율)에 따르면 상행위로 인한 채무의 법정이율은 연 6분으로 한다고 되어 있음

7) 「국민행복기금 수탁 신용보증업무요강」 제3조(정의) 제12호에 따르면 “채권자”란 국민행복기금이 신용보증한 채무의 채권 금융회사 등을 말한다고 되어 있음

- 같은 요강 [별지 제2호 서식] 인 '신용보증거래 약정서' 제9조 (상환범위)에 따르면 국민행복기금이 보증채무를 이행한 때에는 채무자는 보증채무 이행금액에 대하여 상환일까지 '기금이 정하는 율' (2014. 5. 24.부터 2016. 12. 31.까지는 연17%, 그 이후부터는 연15%)을 곱하여 계산한 지연손해금(연체이자)을 상환하도록 정하고 있음

□ 이에, 국민행복기금이 대출은행에게 지급한 보증채무 이행금액 중 채권보전 비용에 대한 연체이자 산정 현황을 표본점검한 결과

- 채무자 ○○○(CIF△△△△△△△)의 경우 국민행복기금은 2009. ☆. ☆. 채무자의 고금리 채무 14,840천 원에 대해 바꿔드림론 신용보증을 하였고, 대출은행인 □□은행은 2009. ★. ★. 채무자와 상기 고금리 채무에 대한 바꿔드림론 대출거래 약정<sup>8)</sup>을 체결하였고

- 이후, 바꿔드림론 원금 및 이자 상환이 연체됨에 따라 국민행복기금은 □□은행에 채무자 발견재산에 대한 법적 조치를 요청하였으며

- □□은행은 2014. ☆. ☆. 위 발견재산에 대해 부동산가압류 결정 (○○지방법원 △△△△카단△△△△)을 받은 후 같은 날짜에 국민행복기금에 바꿔드림론 보증채무 이행을 요청<sup>9)</sup>하면서 [그림 1]과 같이 원금 4,714,935원, 이자 205,260원, 채권보전 비용 164,470원 등 총 5,062,038원을 청구하였으며 2014. ★. ★. 국민행복기금은 □□은행에 보증채무 5,062,038원을 지급하였고

8) 대출금리 : 연 7%, 보증료율 : 연 6.5%, 매월 상환액 : 341,466원, 만기 : 2014. ★. ★.

9) 「국민행복기금 수탁 신용보증업무요강」 제52조(신용보증채무이행 사유 등) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하는 경우 채권자의 청구에 따라 신용보증채무를 이행하여야 한다.

1. 채무자가 약정기일 내에 바꿔드림론 또는 안전망 대출의 원금(분할상환금 포함)을 변제하지 아니하고 3월이 경과한 때

- 보증채무 지급 후 국민행복기금은 채권보전 비용 164,470원이 포함된 보증채무 이행금액 5,062,038원 전액을 구상채권으로 관리하면서 [그림 1] 및 [그림 2]와 같이 보증채무 이행일 익일인 2014. 5. 24.부터 2016. 12. 31.까지는 연17%, 그 이후부터는 연15%의 연체이자율을 적용하는 등
- 국민행복기금이 바뀐드림론 업무를 취급한 2008.12월 이후 감사일 현재까지 대출은행에게 지급한 채권보전 비용에 대해 보증채무 이행 원금, 이자와 구분하지 않고 합산하여 연체이자를 부과하고
- 연체이자율이 표준약관에서 정한 상사법정이율인 연6%보다 9%에서 11% 높은 연15% 또는 연17%를 적용함으로써 채무자에게 과도한 연체이자를 부담시키는 결과가 발생하고 있음
- 한편, 국민행복기금은 보증채무를 이행한 후 구상채권을 관리하면서 국민행복기금이 직접 지출한 채권보전 비용에 대해서는 가지급금으로 구분하여 연체이자를 부과하지 않고 있음<sup>10)</sup>

10) 또한, 공사 및 국민행복기금, 희망모아가 금융기관으로부터 채권을 인수한 경우 양도 전 금융기관에서 채권보전 비용으로 지출한 가지급금에 대하여 연체이자를 부과한 사례는 없음

[그림 1] 채무자 ○○○(CIF△△△△△△△) 보증채무 이행청구 현황

“ 그림 생략 ”

[그림 2] 채무자 ○○○(CIF△△△△△△△) 원리금계산서상 미수이자 계산내역

“ 그림 생략 ”

#### <조치할 사항>

- ◇ 가계지원총괄부장은 바뀌드림론 보증채무 이행금액 중 대출 은행에게 지급한 채권보전 비용은 원금 및 이자와 구분하여 관리하고
- 채권보전 비용에 대하여 연체이자를 「대부거래표준약관」에서 정한 상사법정이율인 6% 이내에서 부과하는 방안을 마련하시기 바람. (개선)